

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1028/2533

นางมะลิหรือไม้ เรือนก้อน

โจทก์

สิบเอกปรีชา หล่อศิริ

จำเลย

สิบเอกปรีชา หล่อศิริ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 150, มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า คดีนี้แม้จำนวนทุนทรัพย์พิพาทไม่เกินห้าหมื่นบาทแต่เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น คดีจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 นอกจากนี้จำเลยยังได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าเอกสารอันเป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินหมาย จ.1 ไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ จึงรับฟัง เป็นพยานหลักฐานของโจทก์ไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จะมีได้ว่ากล่าวกันมาในศาลล่างก็ตาม จำเลยก็ยกขึ้นอ้างอิงในชั้นฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

จำเลยชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้เงินต้นและดอกเบี้ยแก่โจทก์รวมเป็นเงิน
13,750 บาท

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 61)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษา ศาลชั้นต้นจึงไม่ต้อง
ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 ให้รับฎีกาของ จำเลยไว้ดำเนินการต่อไป คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยโดยหักไว้เป็น
ค่าคำร้อง40 บาท

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษา ศาลชั้นต้นจึงไม่ต้อง
ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
248 ให้รับฎีกาของ จำเลยไว้ดำเนินการต่อไป คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลยโดยหักไว้เป็น
ค่าคำร้อง40 บาท

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ